

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1421/2531

นาย เชิด ชัย ชินณรงค์ กับพวก
นาย ประเสริฐ โชคพิพัฒน์พร

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 180, มาตรา 181

การขอแก้ไขคำให้การโดยอ้างว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องนั้นเป็นคดีเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยจะยื่น คำร้องในวันขึ้นสองสถานก็ไม่ต้องห้าม แต่ศาลชั้นต้นยังมิได้ดำเนินการ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 181 ศาลฎีกาจึงให้ ยกคำสั่งศาลชั้นต้นและคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้ศาลชั้นต้นปฏิบัติ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 181 แล้วดำเนินการสอบสวนพิจารณาต่อไป

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยซื้อหุ้นตามสัญญาจะซื้อขาย จำเลยให้การปฏิเสธว่า สัญญาจะซื้อขายไม่กำหนดวันซื้อขายแน่นอน จำเลยยังไม่ผิดสัญญาและได้บอกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายไปแล้ว จำเลยขอแก้ไขคำให้การในวันขึ้นสองสถาน ศาลชั้นต้นสั่งว่าจำเลยอาจยื่นก่อนวันขึ้นสองสถานได้ และคดีไม่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนให้ยกคำร้อง จำเลยอุทธรณ์คำสั่ง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คำร้องขอแก้ไขคำให้การของจำเลยฉบับลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2528 ขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การของจำเลยเป็นข้อ 10 ความว่า จำเลย

ขอให้การปฏิเสธว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะการซื้อขายหุ้นดังกล่าวต้องทำเป็นหนังสือแต่โจทก์ทั้งหมดมิได้รับความยินยอมจากภริยาและสามี ดังนั้น โจทก์ทั้งหมดจึงไม่มีอำนาจฟ้อง มีปัญหาพิจารณาตามฎีกาของจำเลยว่าสมควรอนุญาตให้จำเลยแก้ไขคำให้การได้หรือไม่พิเคราะห์แล้วเห็นว่าเป็นการขอแก้ไขคำให้การอ้างว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องอันเป็นคดีเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยจะยื่นคำร้องในวันขึ้นสองสถานก็ไม่ต้องห้าม แต่ศาลชั้นต้นยังมิได้ดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 181"

พิพากษาให้ยกคำสั่งศาลชั้นต้นและคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้ศาลชั้นต้นปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 181แล้วดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลในชั้นนี้ให้ศาลชั้นต้นรวมสั่งเมื่อมีคำสั่งหรือคำพิพากษาใหม่

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ปชา วรรณมพินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>